

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6181

הצעת חוק היועץ המשפטי לראש הממשלה (מינוי וכהונה), התשפ"ו–2025

1. יועץ משפטי לראש הממשלה
היועץ המשפטי לראש הממשלה יכהן במשרת אמן אישית ויהיה כפוף לראש הממשלה; היועץ יעץ לראש הממשלה בכל הקשור לתפקידיו ועיסוקיו כראש ממשלה ויהיה היועץ הבלעדי והיחיד לטובת עניינים אלו.
2. מינוי
היועץ המשפטי לראש הממשלה ימונה בידי ראש הממשלה באישור הממשלה; על המינוי האמור לא תחול חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959.¹
3. תנאי כהונה
היועץ המשפטי לראש הממשלה יועסק בחוזה מיוחד בהתאם לכללים, נהלים והנחיות החלים על מנהלים כלליים ומקבליהם בשירות המדינה.
4. ניגוד עניינים
על היועץ המשפטי לראש הממשלה יחולו כללי ניגוד העניינים החלים על מנהלים כלליים ומקבליהם בשירות המדינה; הוא חייב להקדיש את כל זמנו ומרצו לעבודתו בשירות המדינה ואין הוא רשאי לעסוק בעבודה פרטית או בפעילות עסקית אחרת, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, אלא אם קיבל היתר לכך מנציב שירות המדינה ובכפוף לסייגים ולמגבלות שנקבעו בעניין בתקנון שירות המדינה.

דברי הסבר

ראש הממשלה זקוק לייעוץ משפטי אישי, אשר אינו בהכרח קשור לתפקוד משרדו, אך הוא קשור לעיסוקיו ותפקידיו הרבים בנושא משרה וכראש ממשלה. תפקיד זה של היועץ המשפטי לראש הממשלה ראוי שיעשה על ידי איש אמונו של ראש הממשלה ובכפיפות ישירה. היועץ המשפטי של ראש הממשלה יהיה הגורם שיעץ וירכז את כל הנושאים שבתחום טיפולו באופן בלעדי וראש הממשלה או משרד ראש הממשלה לא יוכלו להתקשר עם יועצים נוספים. במטרה למנוע סיטואציות שעלולות לגרום לניגוד עניינים כבד, בהן עורך דין פרטי שמייצג אינטרסים שונים, מכהן במקביל כיועץ משפטי לראש הממשלה ולענייניו, תפקיד שהינו רגיש במיוחד, מוצע לפעול

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

כמקובל בשירות המדינה, כך שהיועץ המשפטי לראש הממשלה יהיה מחויב לעמוד בכללי ניגוד העניינים המקובלים, לרבות איסור עבודה נוספת והשהיית עיסוקיו האחרים בזמן עבודתו בכפיפות לראש הממשלה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1183/23 ; פ/1017/24).

הצעת החוק זהה לפ/1017/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)